RESOLUCIÓN DE LA SALA UNIPERSONAL 1
JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS DE USUARIOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2311-2026-OS/JARU-S1

Lima, 13 de marzo del 2026

Expediente N° 202600034742
Recurrente: Martina Eumelia Flores Peña
Concesionaria: Electronorte S.A.
Materia: Excesivo consumo
Suministro: 26193117
Ubicación del suministro: Calle Huáscar N° 1462, CPM 1ro. de Mayo, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque
Resolución impugnada: N° 25100096430

1. ANTECEDENTES

1.1 **5 de diciembre de 2025.-** La recurrente reclamó, vía llamada telefónica, por los consumos (mala toma de lectura) facturados en setiembre y octubre de 2025. Señaló que la lectura consignada en el recibo de octubre de 2025 (1057) no corresponde a la que registraba el medidor (1051)

1.2 **22 de enero de 2026.-** Mediante Resolución N° 25100096430, la concesionaria declaró infundado el reclamo.

1.3 **6 de febrero de 2026.-** La recurrente apeló la Resolución N° 25100096430. Reiteró lo señalado en su reclamo y adjuntó, entre otros, copia de una comunicación con la concesionaria, vía WhatsApp, del 10 de noviembre de 2025

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Determinar si corresponde emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación elevado por la concesionaria.

3. ANÁLISIS

3.1. En el numeral 23.1 de la Directiva "Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural"[1] (en adelante, la Directiva) se señala que cuando el usuario presente recurso de apelación, la empresa distribuidora deberá remitir copia completa y legible del expediente administrativo a JARU, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha que recibe el recurso del usuario o que le es remitido por Osinergmin.

3.2. Además, en el numeral 23.2 de la Directiva, se indica que el expediente administrativo deberá ser remitido con el Formato N° 6 del Anexo 2, debiendo contener correlativamente todos los actuados, desde el reclamo del usuario.

[1] Aprobada por Resolución N° 269-2014-OS/CD.

3.3. Del contenido del expediente elevado a esta Junta el 16 de febrero de 2026, a través del documento N° GC-01-R97918-C-2025-RA-2025, se advierte que la concesionaria no adjuntó copia legible de la comunicación del 10 de noviembre de 2025 que adjuntó la recurrente a su apelación, no pudiéndose observar de manera nítida la vista fotográfica[2] contenida en dicha comunicación ni la culminación de esta.

3.4. Por lo tanto, se desprende que la concesionaria incurrió en la causal de nulidad establecida en el numeral 1 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General[3], en adelante, TUO de la LPAG (contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias).

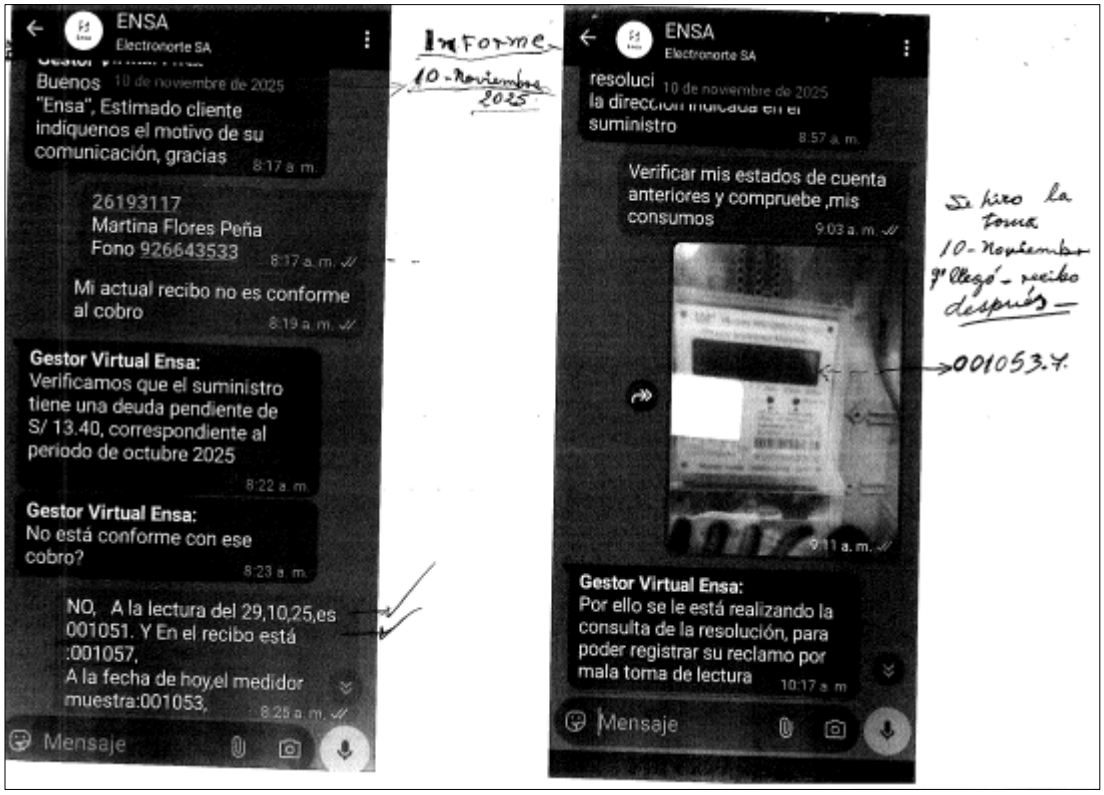
3.5. En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el TUO de la LPAG, corresponde a esta Sala declarar nulo el acto de elevación del 16 de febrero de 2026, contenido en el documento N° GC-01-R97918-C-2025-RA-2025, por lo que la concesionaria deberá elevar el expediente de reclamo completo, considerando lo señalado en los numerales anteriores (además incluirá la comunicación completa del 10 de noviembre de 2025 que sostuvo con la recurrente vía WhatsApp, el registro de atenciones y de reclamos presentados en el suministro y, de corresponder, su estado de tramitación, sustentado con las boletas de reclamo, resoluciones, cargos de notificación, impugnaciones, entre otros).

4. RESOLUCIÓN

De conformidad con el Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin[4], **SE RESUELVE:**

---

[2] Comunicación adjunta al recurso de apelación:



[3] Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
[4] Aprobado por Resolución N° 044-2018-OS/CD.

Artículo 1°. - Declarar **NULO** el acto de elevación del recurso administrativo contenido en el documento N° GC-01-R97918-C-2025-RA-2025 de elevación el 16 de febrero de 2026.

Artículo 2°. - La concesionaria deberá remitir a este organismo el expediente de reclamo, dentro del plazo de 5 día hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva **y con un nuevo número de expediente Siged.**

Firmado Digitalmente por:
ARELLANO ARELLANO
Maria Margarita FAU
20376082114 soft
Fecha: 13/03/2026 20:48:50

Sala Unipersonal 1
JARU